

'ILLAT RIBA MENURUT PARA ULAMA

SEBUAH ARTIKEL
TERJEMAHAN DARI ISLAMQA
MELALUI PENDEKATAN FIQH
EMPAT MAZHAB

ضابط كون
الشيء مكيلا
أو موزونا في
باب الربا

IMAM MUHAMMAD IBN
SAUD UNIVERSITY
STUDENT

DEVIN HALIM WIJAYA
ABDURRAHMAN
ZAHIER

ISLAMIC
ECONOMY
STUDY CENTER

A. DALIL YANG MENJADI DASAR PERMASALAHAN

حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ: فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1587).

Dari Ubadah Bin Shamit radhiyallahu anhu berkata : bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam : *“(tukar menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dan sama ukurannya, harus langsung diserahkan, jika berbeda jenis, maka jual lah sebagaimana kalian inginkan selama langsung diserahkan.”*

B. ANALISA HAL YANG MENJADI POKOK PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA

1. Ulama bersepakat bahwa 6 jenis barang diatas adalah komoditas riba.
2. Ulama bersepakat bahwa hukum riba juga diterapkan kepada setiap bahan pangan pokok yang ditimbang atau di ukur dengan volume (kail), dan kaum dzahiriyah berlaku ketat dalam masalah ini (contoh : beras)
3. Ulama bersepakat tidak berlakunya hukum riba pada setiap barang yang bukan bahan makanan, tidak ditimbang atau diukur volumenya, dan tidak barang yang sama persis dengan barang tersebut. (contoh : mobil bekas)
4. Ulama berbeda pendapat tentang barang yang selain 3 jenis diatas (contoh : besi)

Perbedaan Pendapat Itu Sendiri Terbagi Menjadi 2 :

1. Perbedaan apakah nash bisa diistinbathkan illat (sifat yang menyebabkan suatu hukum berlaku) nya atau tidak, jumhur ulama mengatakan bahwa asal hukum dalam ibadah adalah tauqif (tidak bisa di illatkan), dan asal hukum muamalat adalah ta’lil(ada illatnya). Sementara dzahiriyah mengatakan bahwa seluruh dalil syar’i tidak bisa diillatkan.

2. Perbedaan pendapat diantara jumhur ulama selain dzahiriyyah tentang illat setiap jenis komoditas riba karena illatnya tidak tertulis dalam nash dan didapatkan melalui istinbath ulama.

C. PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG ILLAT KOMODITAS-KOMODITAS RIBA MENURUT MAYORITAS ULAMA

1. Madzhab Hanafi

Riba fadhl (riba dalam kelebihan barang yang ditukarkan : barang-barang yang diukur dengan volume (kail) atau ditimbang beratnya dan kesamaan jenis barang yang ditukar (2 hal ini harus ada untuk riba fadhl) (besi dengan besi)

Riba nasiah (riba dalam penundaan penyerahan barang oleh salah satu pihak) : salah satu dari 2 illat riba fadhl diatas (misal emas dan rupiah boleh beda nilai tapi harus diserahkan dimajelis akad, atau penukaran jeruk dengan jeruk meskipun boleh beda berat tapi harus diserahkan dimajelis akad)

Pengecualian penukaran emas dengan tembaga maka boleh nasiah dengan kesepakatan ulama.

Dalil-dalil Madzhab Hanafi :

Surat Asy-Syuara Ayat 181-183 :

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) (وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْتَقِيمَ) (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)

“sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian menjadi orang yang merugikan() dan timbanglah dengan timbangan yang lurus() dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak mereka dan janganlah engkau merajalela dengan merusak di bumi ini()”

Surat Al-Muthafifin Ayat 1-3:

(وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ) (الَّذِينَ اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) (وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)

“celakalah bagi orang-orang yang curang()yang apabila meminta untuk ditimbang maka ia minta disempurnakan()dan jika ia menimbang atau mengukur untuk mereka ia mengurangi()”

Sisi pendalilan 2 dalil diatas adalah : kedua ayat tadi menjadikan sebab diharamkannya riba adalah timbangan dan volume (kail) secara umum

Hadits bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam mengutus seseorang ke khaibar untuk menarik zakat, lalu ia kembali kepada Nabi dengan kurma yang bagus : maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam : *“apakah kurma khaibar semuanya bagus ini?”* Maka orang tersebut berkata : *“tidak demi Allah ya Rasulullah kami menukar 1 sha’ jenis ini dengan 2 sha’ jenis lain, lalu 2 sha’ jenis kedua dengan 3 sha’ jenis ketiga.* Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda : *“jangan engkau kerjakan, jual semua yang kumpulkan ke dirham, baru engkau beli kurma bagus”*

Sisi pendalilan hadits ini adalah bahwa sudah jelas bahwa tidak boleh ada kelebihan takaran dalam hal-hal yang di timbang dan diukur dengan kail jika ditukar dengan sejenisnya

Dalil Akal : sesungguhnya muamalat dalam islam dibangun diatas keadilan, yaitu sesuatu yang mendekati kesamaan atau kesamaan dalam 2 hal yang dipertukarkan, dan hal itu terjadi dengan timbangan atau kail, karena keduanya sama dari sisi luarnya, dan kesamaan jenis adalah sama dari segi makna. Maka kesamaan dalam 2 hal ini adalah keadilan dengan bentuk yang paling luas.

2. Madzhab Maliki

Riba Fadhl :

emas dan perak : tsamaniyah (mata uang) dan kesamaan jenis (rupiah dengan rupiah)

4 jenis yang lain : bahan pokok yang bisa disimpan dan kesamaan jenis (beras dengan beras)

Riba Nasiah :

Untuk 4 jenis selain emas dan perak :

PPendapat 1 : makanan dan bisa disimpan (tidak harus pokok)(non obat)

Pendapat 2 : makanan (non obat) (maka masuk disini biji-bijian, apel, timun, terong, dll)

Maka semisal apel dengan semangka, maka tidak boleh ada penundaan meskipun boleh ada kelebihan.

Emas dan perak : mata uang (emas dan perak dipertukarkan tidak boleh ada penundaan)

Dalil Madzhab Maliki :

emas dan perak adalah mata uang, maka dari itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa boleh menunda penyerahan emas dan perak bila ditukarkan dengan barang selain keduanya, apabila ada illat 2 komoditas ini dalam barang lain, maka barang tersebut terkena hukum riba (khusus mata uang)

Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam menyebutkan dalam Hadits Ubadah beberapa jenis bahan makanan yang menjelaskan untuk berhati-hati dalam hal-hal tersebut, namun jika makanan dengan sendirinya cukup untuk menjadi illat, maka tidak harus menyebutkan 4 jenis makanan, cukup satu jenis saja, maka bisa disimpulkan bahwa 4 jenis makanan ini mencakup jenis makanan yang berbeda :

1. Syair (Berley/Jelai) Dan Gandum : Biji-Bijian Yang Bisa Disimpan
2. Kurma : Bahan Pemanis Yang Bisa Disimpan(Madu/Gula)
3. Garam : Bumbu Penyedap Yang Membuat Makanan Bisa Dimakan

(Dalam Dalil Ini Ada Bantahan Terhadap Yang Menjadikan Makanan Saja Cukup Sebagai Illat, Disisi Lain Ada Dalil Yang Digunakan Oleh Yang Menjadikan Illat Riba Pada 4 Jenis Barang Selain Emas Perak Adalah Makanan Saja, Yaitu Nash Bahwa 4 Jenis Barang Selain Emas Perak Adalah Seluruhnya Bahan Pangan)

Bahwa Hukum Riba Diadakan Untuk Menjaga Kehidupan Manusia Dan Menghindari Kecurangan, Maka Ia Harus Berada Dalam Kebutuhan Dasar Yaitu Bahan Pokok.

3. Madzhab Syafi'i

Riba Fadhl :

Emas dan perak : mata uang (tsamaniyah) dan kesamaan jenis.

4 jenis lainnya : makanan dan kesamaan jenis

Riba nasiah :

Emas dan perak : tsamaniyah

4 jenis lainnya : makanan

Dalil Madzhab Syafi'i :

Hadits :

(الطعام بالطعام مثلا بمثل)

"tukar makanan dengan makanan harus sama kadarnya"

Makanan adalah sesuatu yang di ta'liq (dihubungkan) dengannya hukum riba

disebutkan dalam kaidah bahwa ada atau tidaknya suatu hukum memiliki hubungan dengan illatnya, maka jika ada sifat "bahan pangan" pada suatu barang maka ia terkena hukum riba, jika tidak ada maka tidak terkena hukum riba, seperti biji-bijian, bila ia dimakan maka terkena hukum riba, jika digunakan sebagai bibit untuk penanaman berikutnya maka tidak terkena hukum riba, dan jika ia kembali lagi sebagai bahan pangan maka ia kembali terkena hukum riba.

dalil untuk emas dan perak bagi syafi'iyah sama dengan dalil malikiyah.

Maka ringkasannya adalah : emas dan perak adalah logam mulia yang dipakai sebagai satuan nilai bagi harta lainnya.

4. Madzhab Hanbali

Ada 3 pendapat dalam Madzhab Hanbali :

pendapat pertama :

Illat pada emas dan perak:kesamaan jenis dan barang yang ditimbang

Illat pada 4 jenis sisanya:kesamaan jenis dan barang yang dikail(diukur dengan volume)

Maka dalam pendapat semua barang yang ditimbang atau diukur dengan volume terkena hukum riba,meskipun bukan makanan(seperti besi) dan makanan yang tidak dijual dengan kedua jenis ukuran diatas tidak terkena hukum riba(seperti buah delima)

pendapat kedua : sama dengan pendapat madzhab syafi'i

Emas dan perak:mata uang(tsamaniyah) dan kesamaan jenis

4 jenis lainnya : makanan dan kesamaan jenis

pendapat ketiga :

Untuk emas dan perak:tsamaniyah dan kesamaan jenis

Untuk selain emas dan perak : makanan yang ditimbang atau dikail (diukur volume) dan kesamaan jenis (maka makanan yang tidak ditimbang atau dikail tidak terkena hukum riba)

Adapun pendapat paling masyhur dalam madzhab hanbali adalah pendapat pertama yang dekat dengan pendapat madzhab hanafi

Dalil Madzhab Hanbali :

Riwayat Dari Said Bin Musayyab :

(الربا إنما هو الذهب و الفضة و فيما يكال و يوزن مما يؤكل و يشرب)

"riba hanya ada pada emas dan perak, dan pada makanan atau minuman yang ditimbang atau dikail"

Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam :

(الذهب بالذهب وزنا بوزن)

“emas dengan emas harus sama beratnya”

Hadits :

(الطعام بالطعام مثلا بمثل)

“tukar makanan dengan makanan harus sama kadarnya”

Dan kesamaan kadar dalam makanan hanya bisa didapat dengan timbangan atau kail.

Makanan adalah sifat yang mulia karena membantu menguatkan badan, dan mata uang adalah sifat yang mulia karena menguatkan harta, maka keduanya menjadi illat riba.

D. BATASAN SUATU BARANG DIANGGAP DITIMBANG ATAU DI KAIL

Mungkin ada pertanyaan dalam masalah standar suatu barang ditimbang atau dikail (diukur dengan volume) karena ada perubahan zaman, sebagai contoh : jika dahulu kurma di kail, maka sekarang kurma ditimbang, atau semisal dahulu buah dijual per buah, sekarang ditimbang dll, maka bagaimana kita menentukan sesuatu menjadi ashnaf riba jika begitu, maka ada hadits yang membatasi hal tersebut sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh An-Nasai Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam :

“المكيال مكيال أهل المدينة و الوزن وزن أهل مكة ”

“Kail mengikuti kail ahli madinah, dan timbangan berat mengikuti timbangan penduduk mekah”

Maka sesuatu dianggap sebagai sesuatu yang ditimbang dalam hukum syariat mengikuti kebiasaan penduduk mekah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, sementara sesuatu dianggap sesuatu yang dikail maka harus mengikuti kebiasaan penduduk madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam, maka kurma misalnya, jika dahulu di mekah dianggap diukur dengan kail, maka sampai hari kiamat dia akan diukur dengan kail dalam hukum syariat meskipun sekarang dijual dengan berat.

